

Договор № 2/Юр
абонентского юридического обслуживания

г.Фрязино Московской области

«31» января 2018 г.

Акционерное общество «Фрязинский экспериментальный завод», в лице Генерального директора Панова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Индивидуальный предприниматель Лаговский Дмитрий Владимирович, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Исполнитель в порядке и на условиях договора обязуется осуществлять абонентское юридическое обслуживание Заказчика (далее – юридическое обслуживание), а Заказчик обязуется принять оказанные в рамках юридического обслуживания услуги и оплатить их.
- 1.2. Перечень оказываемых в рамках юридического обслуживания услуг, согласован Сторонами в Приложении №1 к договору.
- 1.3. По поручению Заказчика Исполнитель вправе оказать ему услуги, не указанные в Приложении №1 к договору. Отношения Сторон по оказанию дополнительных услуг, в части, не урегулированной договором, регулируются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

- 2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые для надлежащего оказания услуг по договору документы и информацию. Документы и информация могут передаваться Исполнителю по электронной почте, факсу или путем предоставления оригинала;
- 2.1.2. Своевременно принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями договора;
- 2.1.3. Давать Исполнителю четкие, необходимые и достаточные указания по исполнению договора.
- 2.1.4. При необходимости выдать Исполнителю надлежащим образом оформленную доверенность на оказание необходимых услуг и выполнение действий от имени Заказчика.

2.2. Заказчик вправе:

- 2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о процессе оказания услуг по договору;
- 2.2.2. Самостоятельно принимать решение о целесообразности использования предложений и рекомендаций Исполнителя по результатам оказания услуг.

2.3. Исполнитель обязан:

- 2.3.1. Качественно оказывать Заказчику услуги и своевременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, которые могут повлиять на их качество. Все предложения и рекомендации Исполнителя в рамках договора носят рекомендательный характер и не являются для Заказчика обязательными;
- 2.3.2. Соблюдать, установленные в договоре порядок и сроки оказания услуг;
- 2.3.3. Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком оригиналов документов, материалов, а также конфиденциальность информации, полученной им в процессе оказания услуг;
- 2.3.4. Консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с оказанием услуг;
- 2.3.5. Соблюдать иные условия договора и не допускать нарушения его положений.

2.4. Исполнитель вправе:

- 2.4.1. Не приступать к оказанию услуг по договору или приостановить их оказание до полного выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате его услуг;
- 2.4.2. Самостоятельно определять способ оказания услуг исходя из конкретных условий;
- 2.4.3. Привлекать к оказанию услуг по договору третьих лиц;
- 2.4.4. Получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию, в т.ч. документы, и полагаться на нее без дополнительной проверки.

3. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

- 3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней по истечении предыдущего месяца, Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей Стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц (далее – Акт). Передача Акта осуществляется по электронной почте на адрес, указанный в

реквизитах Заказчика. Передача оригинала Акта осуществляется Исполнителем в течение 10 (Десяти) календарных дней по истечении предыдущего месяца.

- 3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта, обязан подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо заявить свои возражения.
- 3.3. Возражения Заказчика по объему и качеству юридического обслуживания должны быть обоснованными и содержать конкретные ссылки на несоответствие юридического обслуживания условиям договора.
- 3.4. При наличии обоснованных возражений, Стороны составляют Акт, в котором указывают перечень необходимых доработок и срок их исправлений.
- 3.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по подписанию Акта, а также при непредставлении Заказчиком в указанный срок письменных мотивированных и обоснованных замечаний, юридическое обслуживание считается оказанным Исполнителем и принятым Заказчиком без замечаний.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Стоимость юридического обслуживания составляет – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей в месяц, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11, п. 2, части II Налогового Кодекса Российской Федерации.
- 4.2. Расходы по оплате государственных пошлин и сборов, иные документально подтвержденные расходы Исполнителя, связанные с юридическим обслуживанием Заказчика, в стоимость юридического обслуживания не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.
- 4.3. Расчеты между Сторонами производятся на основании счетов Исполнителя в следующем порядке:
 - ✓ Оплата юридического обслуживания за первый месяц осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами договора.
 - ✓ Оплата юридического обслуживания за второй и последующие месяцы осуществляется Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней текущего месяца.
 - ✓ Оплата юридического обслуживания производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
 - ✓ Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
 - ✓ При досрочном прекращении договора по инициативе Заказчика, денежные средства полученные Исполнителем по договору, возврату Заказчику не подлежат.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 5.1. Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются в процессе заключения и исполнения договора, включая его условия, является конфиденциальной и не подлежит разглашению и передаче третьей стороне.
- 5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение может осуществляться только с письменного согласия на это другой стороны.
- 5.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена действующим законодательством Российской Федерации к категории открытой и раскрытие которой вменено в обязанность одной из Сторон.
- 5.4. За убытки причиненные разглашением конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. В случае если иное не предусмотрено договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленных ему Заказчиком по описи оригиналов документов и материалов.
- 6.3. Исполнитель несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Заказчику вследствие явной недобросовестности или явной некомпетентности Исполнителя.
- 6.4. Исполнитель оказывает услуги исключительно консультационного характера, а также услуги по подготовке и правовой экспертизе документов. Ответственность Исполнителя ограничивается проверкой документов на соответствие требованиям законодательства. Исполнитель не несёт ответственности за содержание документов, их коммерческую целесообразность, полноту отражения договорённостей сторон, а также за последствия принятия Заказчиком решений на основе устных или письменных рекомендаций. Все решения о подписании документов, совершении сделок, направлении претензий и исков, а

также других юридически значимых действий принимаются Заказчиком самостоятельно и под его ответственность.

- 6.5. Исполнитель не несёт ответственности за какие-либо убытки Заказчика, включая судебные издержки, убытки от судебных решений, упущенную выгоду, расходы или иные последствия, возникшие в результате принятия Заказчиком решений на основании оказанных услуг. Все экономические и правовые риски Заказчик принимает на себя полностью и безоговорочно.
- 6.6. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность информации и документов, передаваемых им Исполнителю.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

- 7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если их невыполнение является прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения договора.
- 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности относятся: война, военные действия, блокады, забастовки, массовые беспорядки, террористические акты, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, стихийные бедствия природного и техногенного характера.
- 7.3. При этом срок исполнения обязательств по договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.
- 7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону.
- 7.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по договору, письменно уведомив об этом другую сторону.

8. ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

- 8.1. К отношениям Сторон по договору подлежат применению нормы материального и процессуального права Российской Федерации.
- 8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
- 8.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

- 9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года включительно.
- 9.2. В случае, если за 1 (один) месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон письменно не уведомит другую о его прекращении, договор автоматически продлевается на очередной календарный год и действует на тех же условиях.
- 9.3. Договор может быть прекращен:
 - ✓ по соглашению Сторон;
 - ✓ по инициативе любой Стороны, при условии уведомления об этом другой Стороны за 1 (один) месяц до указанной в уведомлении даты прекращения договора.

Прекращение действия договора не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств и ответственности возникших до даты прекращения его действия.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. С момента подписания договора все предыдущие договоренности, переговоры и переписка по вопросам, касающимся договора, признаются Сторонами не действительными и теряют юридическую силу.
- 10.2. В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон.
- 10.3. Приложения и дополнительные соглашения к договору с момента их подписания Сторонами являются его неотъемлемыми частями.
- 10.4. Стороны соглашаются, что обмен документами, включая подписанные сканы договоров, дополнительных соглашений и иных юридически значимых сообщений, осуществляется посредством электронной почты.
- 10.5. Документы, направленные в виде сканов (в формате PDF), признаются сторонами равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью.

- 10.6. Стороны подтверждают, что электронные документы, подписанные простой электронной подписью (включая сканы с изображением подписи), имеют юридическую силу в соответствии со статьями 160, 434 и 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и защиту данных при обмене документами, а также уведомлять друг друга о любых изменениях используемых электронных адресов не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до таких изменений..
- 10.8. Договор составлен в 2 (двух) равных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- 11.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений. До получения такого уведомления, все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.

Заказчик: АО «Фрязинский экспериментальный завод»

ОГРН 1025007070549

ИНН 5052005023, КПП 505001001

Адрес местонахождения:

141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6

р/с 40702810500000021288 ВТБ (ПАО) г.Москва

к/с 30101810345250000745

БИК 044525745

Генеральный директор:

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель

Лаговский Дмитрий Владимирович

ИНН: 410500446810, ОГРНИП 318505000000742

Счёт: 40802810510050023358

Банк: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)

БИК: 044525797

Город: МОСКВА

Корр. счёт: 30101810445250000797

Индивидуальный предприниматель:



Панов А.В.



Лаговский Д.В.

Приложение №1
к договору абонентского юридического
обслуживания № 2/ЮР
от «31» января 2018 г.

Перечень юридических услуг

№ п/п	Наименование услуги	Объем услуги
1.	Устное консультирование по вопросам текущей хозяйственной деятельности Заказчика	Не более 21 в месяц
2.	Письменное консультирование по вопросам текущей хозяйственной деятельности Заказчика	Не более 10 в месяц
3.	Составление документов (договоры, соглашения, контракты, письма, ходатайства, акты)	Не более 50 в месяц
4.	Правовая экспертиза документов (договоры, соглашения, контракты, письма, ходатайства, акты)	Не более 50 в месяц
5.	Выполнение функций секретаря совета директоров и/или собрания акционеров Заказчика	Не более 3 в месяц
6.	Подготовка претензий, исков, заявлений, жалоб, ходатайств	Не более 5 в месяц
7.	Представительство в арбитражных судах и в судах общей юрисдикции	Не более 3 в месяц
8.	Регистрация изменений в учредительные документы	Не более 1 в месяц

Заказчик: АО «Фрязинский экспериментальный завод»
ОГРН 1025007070549
ИНН 5052005023, КПП 505001001
Адрес местонахождения:
141190, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д.6
р/с 40702810500000021288 ВТБ (ПАО) г.Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745

Генеральный директор:

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель
Лаговский Дмитрий Владимирович
ИНН: 410500446810, ОГРНИП 318505000000742
Счёт: 40802810510050023358
Банк: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)
БИК: 044525797
Город: МОСКВА
Корр. счёт: 30101810445250000797

Индивидуальный предприниматель:


Панов А.В.


Лаговский Д.В.